

시정·주의 요구 및 통보

1. 제 목 : 산업안전보건관리비 정산 부적정

2. 관계기관 : ○○●●병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○●●병원에서는 '20. 9.~'20.12. ■■■■센터 확충 및 ◎◎실 리모델링 공사 계약 시, 산업재해 예방을 위해 사용하는 산업안전보건관리비(이하 "안전관리비")를 아래 [표 1]과 같이 계상하여 계약을 체결하였습니다.

[표 1] ○○●●병원 ■■■■센터 확충 및 ◎◎실 리모델링 공사 계약 내역

(단위 : 원/부가세포함)

공 사 명	공종	계약기간	계약금액	산업안전 보건관리비	계약업체
■■■■센터 확충 및 ◎◎실 리모델링 공사	건축				
	기계설비				
	전기				
	통신				
	소방				
합 계					

나. 관계법령 및 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 및 고용노동부 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제4조(계상기준)에 따르면 2천만원 이상 건설공사 발주자는 공사계약 체결 시 안전관리비를 계약금액에 계상하여야 하며, 같은 기준 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에서는 계약상대가 목적 외 사용하거나 사용하지 않은 안전관리비에 대해서 계약금액에서 감액조정하거나 반환을 요구할 수 있다고 정하고 있습니다.

따라서 ○○○○병원에서는 공사대금으로 안전관리비를 지급할 때에는, 계약업체에서 제출하는 사용내역서 및 증빙서류를 검토하여 목적에 맞게 집행된 항목에 한해 정산 지급하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 ■■■■센터 확충 및 ○○실 리모델링 공사 안전관리비 지급 내역을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 ■■■■센터 확충 및 ○○실 리모델링 공사 대금지급 시 계약업체가 제출한 안전관리비 \$\$\$\$\$\$원에 대한 사용내역 및 증빙자료를 그대로 인정하여 전액 지급하였으나,

안전관리물품 구매용으로 제출한 업체자료 중 '20. 9.30. ◆◆물산에서 발행한 \$\$\$\$\$\$원의 전자세금계산서는 국세청 자료로는 \$\$\$\$\$\$원인데도 이를 제대로 확인하지 않고 전액 지급하여 산업안전보건관리비 \$\$\$\$\$\$원을 과다 지급한 사실이 있습니다.

[표 2] ■■■■센터 확충 및 ○○실 리모델링 공사(건축) 산업안전보건관리비 정산 내역

(단위 : 원/부가세포함)

사용항목	준공 정산금액	실제 세금계산서 발행 금액	과다정산 금액
합 계			

4. 관계기관 의견 : ○○○○병원은 감사결과를 수용하고 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○㉟㉟병원장은

- 공사대금 정산 시 국세청 홈택스를 통해 세금계산서 발급사실을 확인하는 등 공사비 정산업무를 철저히 하시기 바라며, 산업안전보건관리비를 과다 청구한 계약업체에 대해 적절 제재방안을 검토하여 조치하시기 바랍니다.(통보)
- 또한 과다 지급된 산업안전보건관리비 \$\$\$\$\$\$원을 환수조치 하시기 바라며, (시정)
- 앞으로 동일 사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.(주의)

6. 관련자

소속	직종	성명	담당업무	관리기간	현근무처	비 고